

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 615/2537

บริษัทหล่มสักพรประเสริฐ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

บริษัทนครไทยเดินรถ (2514) จำกัด จำเลย

บริษัทนครไทยเดินรถ (2514) จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 223

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาศาลฎีกาอนุญาตให้
จำเลยทุเลาการบังคับ โดยให้จำเลยหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันต่อศาลชั้นต้น
จำเลยจึงได้ติดต่อขอกู้เงินจากทางธนาคารเพื่อนำมาวางเป็นหลักประกันต่อศาลและ
อยู่ระหว่างพิจารณาหลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นประกันจำเลยจึงยื่นคำร้องขอขยาย
ระยะเวลาพิจารณาและวางหลักประกันศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง แต่เนื่องจาก
การกู้เงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก ธนาคารจึงต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาให้กู้เงิน เพื่อให้โอกาสจำเลยได้หาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันต่อศาล โปรด
อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาและวางหลักประกันออกไปอีก 2 เดือน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 74)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ให้จำเลยบรรจुरถยนต์โดยสารของโจทก์ทั้ง
สอง เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางสายที่ 644 พิษณุโลก-อุดรธานีกับให้ชำระค่าเสียหาย

แก๊สทั้งที่สองบริษัทละ 6,000 บาทต่อวันนับแต่วันที่ 3 เมษายน 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะบรรจรรถยนต์โดยสารของแก๊สทั้งที่สองบริษัทละ 2 คัน เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางสาย 644 พิษณุโลก-อุตรธานีแต่ค่าเสียหายที่จำเลยต้องชำระคิดถึงวันฟ้อง (วันที่ 9 มีนาคม 2532) ไม่เกิน 4,092,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา (สำนวนที่ 2 อันดับ 50,51)

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระแก๊สทั้งที่สองตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 นับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง (สำนวนตอน 2 อันดับ 64) และส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านให้คู่ความฟังแล้ว

จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางหลักประกันศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง (สำนวนตอน 2 อันดับ 66,65)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นกรณีที่จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินตามคำสั่งศาลฎีกาต่อศาลชั้นต้น อันเป็นการขอขยายระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่จะสั่งอนุญาตหรือไม่ตามหลักเกณฑ์และเมื่อศาลชั้นต้นสั่งอย่างไรแล้ว หากจำเลยไม่เห็นด้วยก็ชอบที่จะอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เสียก่อน จำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาเลยไม่ได้ ให้ยกคำร้องคำคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว เป็นกรณีที่จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินตามคำสั่งศาลฎีกาต่อศาลชั้นต้น อันเป็นการขอขยายระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่จะสั่งอนุญาตหรือไม่ตามหลักเกณฑ์และเมื่อศาลชั้นต้นสั่งอย่างไรแล้ว หากจำเลยไม่เห็นด้วยก็ชอบที่จะอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เสียก่อน จำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาเลยไม่ได้ ให้ยกคำร้องคำคำร้องให้เป็นพับ

(สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักกราล-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>